

1. Ивойлова И. Хождение за дипломом. Число иностранных студентов в России вырастет в три раза [Текст] / И. Ивойлова // Российская газета. 2017. 25 декабря. № 7423 (257).
2. Шпет Е.Н. Учебная миграция студентов вузов и подходы к ее организации [Текст] / Е.Н. Шпет // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2014. № 1 (142). С.94-99.
3. Мукомель В.И. Мигранты, мигрантофобии и миграционная политика [Текст] / В.И. Мукомель. М.: НП «Центральный Дом адвоката» Московское бюро по правам человека, «Academia», 2014. – 245 с.
4. Свиридов Н.А. Адаптационные процессы в среде молодежи (дальневосточная ситуация) [Текст] / Н.А. Свиридов // Социологические исследования. 2002. № 1 С. 90–95.

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВО ВЬЕТНАМЕ
Нгуен Тхи Бик Мо Email: Nguyen665@scientifictext.ru

*Нгуен Тхи Бик Мо – аспирант,
факультет государственного управления,
Академия народной безопасности,
г. Ханой, Социалистическая Республика Вьетнам*

Аннотация: в статье анализируется правовая природа институтов государственного управления во Вьетнаме. Институт государственного управления является малоизученным в контексте теории государственного управления. На основе институциональной теории в статье изложена авторская точка зрения на понятие, содержание, роль и особенности института государственного управления. Автор проводит классификацию составляющих исследуемого института. Отмечается особая роль исследуемого института в государстве. Автором перечислены взгляды ученых на становление института государственного управления. Проведя анализ существующих концепций, автором сделаны выводы и обозначена авторская позиция по исследуемой теме.

Ключевые слова: институт, учреждение, Вьетнам, теория государственного управления Вьетнама.

INSTITUTION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN VIETNAM
Nguyen Thi Bich Mo

*Nguyen Thi Bich Mo - Postgraduate Student,
FACULTY OF PUBLIC ADMINISTRATION,
PEOPLE'S SECURITY ACADEMY,
HANOI, SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*

Abstract: the author analyzes the legal nature of government institutions in Vietnam. The institution of public administration is poorly studied in the context of the theory of public administration. The article presents the author's point of view on the concept, content, role and features of the institution of public administration. The author classifies the components of the public administration institution. The institution of public administration has a special role in the state. The author lists the views of scientists on the formation of the institution of public administration. The author could conclude and show an own point of view after analyzing of the concepts.

Keywords: institution, public administration, Vietnam, Vietnamese government theory.

УДК 351/354

Научные представления в области государственного управления являются фундаментальным аспектом при изучении государства в целом и его механизма, в частности. Отмечается, что они складываются достаточно медленно, что влечет низкую осведомленность об институте государственного управления. Логичным является возникновение вопроса о роли института государственного управления во Вьетнаме и его составляющих элементах.

С точки зрения права, определение понятия «институт» является дискуссионным вопросом и понимается не всегда однозначно, это во многом зависит от цели исследования. Кроме этого в мире термин «учреждение» используется в течение длительного времени, но до настоящего времени не сложилось единого представления об определении этого понятия. Согласно Отчету о глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ): «Под учреждением понимается то, что составляет основу порядка человеческих отношений, определяет механизм принуждения и границы отношений между сторонами. Учреждением является общая воля социального сообщества в установлении порядка, правил, ограничений и общих стандартов для всех» [1, с. 4]. По словам немецкого экономиста Адольфа Вагнера, «Учреждения - это соглашения, письменные договоры и правила, регулирующие жизнь человека» [2, с. 500]. Дугласс Норт (обладатель Нобелевской премии 1993 года в исследовании «Экономика и институты») считал, что институты являются правилами игры (rules of the game). Таким образом, можно отметить, что институты – это искусственные ограничения для приспособления и формирования их взаимодействия [3, с. 9].

Вышеуказанные концепции отличаются от позиции Всемирного банка. Всемирный банк отмечает, что институт образуют три составляющих элемента: само «правило игры», организационные и правоприменительные механизмы. Это своего рода многоаспектная концепция, в которой институт представляет собой общую структуру факторов, обеспечивающих функционирование агентств, организаций и общества в соответствии с определенными стандартами.

Популярная концепция широко признана западными экономистами сегодня, учреждения представляют собой «правила игры» в обществе: т.е. правила, нормы которых могут быть выпущены официально (письменно) или неофициально, чтобы обеспечивать и регулировать социальные, политические, экономические, культурные отношения и т. д., чтобы эти отношения развивались в соответствии с поставленными целями.

Вьетнамские исследователи на многих научно-исследовательских форумах также часто упоминают концепцию учреждения, признавая множественность подходов. Тем не менее, большинство вьетнамских ученых признают, что: институт состоит из формальных и неформальных правил, которые формируют поведение человека [4, с. 56]. «Вьетнамский словарь» под редакцией Хоанг Фе трактует учреждение как: «*правила и нормы социального режима, заставляющие людей соблюдать общепринятые стандарты*» [5, с. 1180]. Учреждение регулирует и ограничивает возможность выбора лиц, сводя к минимуму риски, тем самым способствуя развитию человеческих отношений и взаимодействию сфер общественной жизни. Исследуемый механизм государства включает в себя: официальные учреждения и неофициальные учреждения. Официальные учреждения представляют собой письменные правила, издаваемые государством для контроля над государственной властью. Неформальные учреждения состоят из неписаных правил, которые люди должны соблюдать в социальных группах, придерживаясь традиционных ценностей, обычаев, культуры [6, с. 99], [7, с. 3-9].

Таким образом, до настоящего времени под понятием «Учреждение» понимается совокупность следующих элементов: 1) Правила (также называемые «правилами игры»); 2) Организация для обеспечения соблюдения этих правил; 3) Механизм исполнения и работы по «правилам игры».

С позиции построения властных отношений, необходимо организовать отношения управления, с этой точки зрения субъект должен установить правила; сформировать управленческий аппарат, мобилизовать ресурсы (людские и материальные ресурсы) для обеспечения управления. Правила и нормы являются основой для установления функций и задач управления субъектами, а также для установления прав и обязанностей руководящих субъектов. Таким образом, учреждение является одним из составных элементов управления, системой правил, регулирующей поведение и деятельность субъектов управления. В связи с этим в узком смысле государственный институт включает только «правила игры».

Во Вьетнаме построение и защита Отечества является функцией и миссией всей политической системы под руководством партии и задачей государственного управления. Государство играет ведущую роль в организации, управлении и мобилизации всех ресурсов в обществе и осуществлении необходимых мероприятий для обеспечения состояния безопасности, стабильности и поддержании порядка в обществе. Поэтому, с точки зрения государственного управления, совокупность норм института государственного управления является частью политических институтов, и является результатом деятельности государственных органов, необходимым для регулирования деятельности отдельных лиц и групп. В обществе нужно строить, развивать и обеспечивать безопасность и стабильность во всех отраслях. Это также означает, что данная сфера является прерогативой государства.

Таким образом, к институту государственного управления относятся все правила, выраженные в документах, выданных государственными органами - субъектами государственного управления. Эта система правил позволяет регулировать деятельность организаций и отдельных лиц при участии в общественных отношениях, создании и функционировании организаций и агентств. Государственное управление напрямую воздействует на поведение и деятельность государственных служащих и связанных с ними учреждений и организаций при реализации задач социального управления.

Институты государственного управления играют важную роль в общем управлении, выражаясь в следующих аспектах: создают основу для корректировки действий субъектов управления и объектов государственного управления; ограничивают действия сторон при участии в управленческих отношениях. В этих рамках субъекты государственного управления могут устанавливать и выбирать способы воздействия на объекты управления и минимизировать риски при взаимодействии друг с другом. Нормы, созданные институтом государственного управления, четко устанавливают права и обязанности государственных учреждений, организаций и отдельных лиц в обществе, четко указывают на запрещенные действия, ограничения и меры контроля для обеспечения безопасности и развития общества. На основе этих правил все лица и организации, участвующие в общественных отношениях во всех сферах, должны соблюдать и обязаны корректировать свое поведение в соответствии с установленными стандартами. В случае возникновения актов неподчинения стандартам, причинения вреда или угрозы обществу, к ним применяются соответствующие санкции. В связи с ограниченностью правил, сформированных институтом государственного управления, действия отдельных лиц и организаций корректируются с целью обеспечения безопасности и поддержания порядка для общего блага общества.

Как и другие учреждения, институты государственного управления очень разнообразны. Основываясь на разных критериях, акты органов государственной власти классифицируются по-разному.

1) По субъектам управления:

- Макроуровень: это правила, опубликованные органами управления на центральном уровне с целью регулирования соответствующих действий отдельных лиц и организаций на всей территории, такие как Конституция, законы и указы.

- Микроуровень: это правила, которые регулируют деятельность отдельных лиц и организаций в узких рамках или по конкретным вопросам. Микроинституты часто создаются местными или низовыми органами власти, чтобы обеспечить потребности на местах.

2). По предмету регулирования:

- Правовые нормы: нормы законов, указов, циркуляров, постановлений. Эта институциональная группа определяет и регулирует отношения государственного управления с организациями и отдельными лицами в обществе, регулирует деятельность государства по всем аспектам общественной жизни в соответствии с целями управления.

- Правила и положения в государственно-управленческих органах: внутренние правила органов и подразделений для выполнения назначенных функций и задач управления. Ими являются положения о приказах, внутренних делах в вооруженных силах; правила защиты органов и подразделений; регламент работы народных комитетов на всех уровнях; это институциональная группа, которая регулирует деятельность и взаимодействие в органах государственного управления; установление взаимоотношений между начальниками и подчиненными, между отдельными лицами и коллективами, налаживание работы внутренних подразделений при реализации функций и задач государственного управления.

Эти формы связаны друг с другом: внутренние правила поведения в учреждениях и подразделениях не должны противоречить нормативным актам высшего уровня (законы, указы и циркуляры).

3). По сферам:

- институт государственного управления экономики;
- институт государственного управления культуры;
- институт государственного управления природных ресурсов и окружающей среды;
- институт государственного управления образования;
- институт государственного управления финансов и др.

Таким образом, институты государственного управления не являются синонимами правовых норм в сферах государственного управления. Институт государственного управления имеет более широкую сферу охвата, охватывающую правила, созданные нормативно-

правовыми актами, и подзаконными актами. Тем не менее, институт государственного управления обеспечивается силой государственного принуждения.

Из характеристик политической системы Вьетнама можно отметить, что институт государственного управления во Вьетнаме имеет следующие характеристики:

- Институт государственного управления во Вьетнаме является результатом процесса конкретизации и урегулирования взглядов Коммунистической партии Вьетнама на национальное строительство и оборону.

Партия руководит государством и обществом – это особенность политического режима Социалистической Республики Вьетнам. В строительстве и защите социалистического вьетнамского Отечества, Коммунистическая партия Вьетнама имеет право руководить государством и обществом во всех областях, включая руководящие принципы планирования и руководство, чтобы ориентировать и направлять выполнение задач строительства и защиты страны.

Государственные органы продолжают разрабатывать правила, чтобы обращать внимание партии на реалии общественной жизни, корректировать общественные отношения и деятельность учреждений, организаций и отдельных лиц в обществе с целью реализации поставленных партией целей.

Поэтому результатом процесса конкретизации взглядов партии, превращения этих взглядов в норму регулирования поведения и деятельности людей в обществе (также называемого институционализацией), является система государственного управления, тесно связанная с руководством и взглядами партии, связанными политическими задачами партии в каждый революционный период. В этом и состоит сущность института государственного управления во Вьетнаме.

- Институт государственного управления во Вьетнаме обладает широким спектром механизмов, сложным и разнообразным аппаратом, который объединяет многие сферы общественной жизни.

Эта особенность исходит из специфических характеристик государственного управления. Социальные вопросы, которыми должно управлять государство, присутствуют во всех сферах общественной жизни. Поэтому неизбежно, что сфера регулирования института государственного управления должна быть широкой, чтобы обеспечить возможность управления всеми видами деятельности отдельных лиц и организаций в обществе. Это принципиальное различие между государственными институтами управления (государственными учреждениями) и институтами управления компаниями и предприятиями (частными учреждениями).

Институт государственного управления всегда связан с авторитетом субъектов государственного управления.

Институты государственного управления, сформированные государством, а именно, компетентный орган в государственном аппарате, в том числе: органы управления общей компетенции (Национальное собрание, правительство, народные комитеты на всех уровнях) и отдельные компетентные органы (министерства). Эти органы с функциями, обязанностями и полномочиями назначаются для принятия нормативных актов, регулирующих социальные отношения и деятельность организаций и отдельных лиц в рамках управления. В целях обеспечения систематического научного управления, среди этих субъектов, будут назначаться и координироваться в институциональном развитии, децентрализации в принятии положений и правил, чтобы обеспечить все корректировки отношения и деятельность учреждений, организаций и отдельных лиц в обществе для выполнения функций и задач. Это также означает, что институты государственного управления являются продуктами деятельности субъектов государственного управления. Положения и правила не издаются уполномоченными лицами, не определяются как органы государственного управления.

Выше приведены некоторые идеи автора относительно определения и выявления правовой природы институтов государственного управления. Таким образом, представляется возможность привлечь внимание научного сообщества к разработке теории государственного управления во Вьетнаме.

Список литературы / References

1. Отчет о глобальной конкуренции // Материалы всемирного экономического форума 2009-2010. С. 4.

2. Adolph Wagner, Speech on the Social Question (abridged), in Donald O.Wagner, ed. Social Reformers. Adam Smith to John Dewey, New York: Macmillan. Pg. 489-506.
3. Учебный план по экономике 2013-2015 // Конспект лекций № 9, 2015. Стр. С. 1-10.
4. Фам Зуи Нгуа. Учебная программа по экономике // Сборник лекций экономического университета г. Хо Ши Мин, 2017. Ст. 56.
5. Хоанг Фе. Вьетнамский словарь // Хонг Дык, 2016. С. 1180.
6. Фам Тхи Туи. Учреждение // Журнал теория политики, 2014. № 3-2014. С. 99.
7. Нгуен Тхань Хуен, Нгуен Ле Ань. Отношения между учреждением, механизмом, политикой и поведением // Журнал «Развитие и интеграция». Май-июнь, 2015. С. 3-9.